

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן
איימן עודה
עופר כסיף

3023/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – תנאי זכאות לדמי לידה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 50 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 50(א)(2), במקום "8 שבועות" יבוא "9 שבועות".
2. תחילה ותחולה של סעיף 50(א)(2) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה (להלן – יום התחילה), והוא יחול על מי שלגביה חל היום הקובע ביום התחילה ואילך.

דבר הסבר

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, קובע כי אישה זכאית לדמי לידה מלאים בעד תקופה של 15 שבועות, אם עבדה ושולמו בעדה דמי ביטוח בעד 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע. ואולם, מבוטחת שעבדה בין 6 ל-9 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע, אינה זכאית לדמי לידה מלאים אלא בעד 8 שבועות בלבד. מצב זה פוגע בנשים אשר לא הספיקו לעבוד את מספר החודשים הנדרש לפני הלידה, דבר שהוא נפוץ במציאות בה קיים קושי לנשים למצוא עבודה ולהשתלב בשוק העבודה, במיוחד בגילאים בהם רוב הנשים נכנסות להריון. כאמור, היות שהריון אינו בהכרח דבר מתוכנן, ועל כן ישנו גם קושי לתכננו מול מציאת עבודה והשלמת החודשים הנדרשים לפני ההיריון, מוצע לאפשר לנשים שעבדו בין 6 ל-9 חודשים לפני הלידה לקבל דמי לידה בעד שבוע נוסף, כדי לצמצם את הפגיעה בהן ובילדיהן. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/251/23 ; פ/546/24). הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2519/24 ; פ/1310/25). הצעת החוק זהה לפ/2519/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בניסן התשפ"ג (27.03.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

